

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

16 décembre 2025

Service des créances alimentaires – Audit de suivi - Qualité du traitement des demandes d'intervention et efficacité du recouvrement des créances



Dans son audit de 2019, la Cour des comptes avait examiné le fonctionnement du Secal. À la demande de la Chambre des représentants, la Cour a réalisé un audit de suivi. Si les 18 recommandations initiales n'ont pas toutes été mises en œuvre, la qualité du traitement des demandes par le SPF Finances s'est néanmoins améliorée. L'intégration des créances Secal dans les applications liées au recouvrement permet une gestion informatisée de ce processus. Le taux de recouvrement de ces créances après 12 mois demeure cependant assez faible. La Cour n'a pas pu évaluer l'efficacité des mesures de recouvrement entreprises, car le SPF Finances n'est plus en mesure de fournir le taux de recouvrement global des créances alimentaires.

Le Secal poursuit deux objectifs : d'une part, aider les citoyens à faire appliquer les décisions accordant une pension alimentaire aux enfants et aux ex-conjoints après une séparation ou un divorce ; d'autre part, lutter contre la pauvreté liée au non-paiement des pensions alimentaires dues, en octroyant des avances.

En 2024, le service des créances alimentaires (Secal) du SPF Finances a versé 38,8 millions d'euros d'avances sur pensions alimentaires, concernant 21.188 enfants. Le nombre de nouveaux dossiers augmente chaque année, notamment depuis la suppression du plafond de revenus pour l'obtention d'avances en 2020.

La Cour des comptes constate que plusieurs initiatives ont été prises afin de renforcer l'accessibilité au dispositif pour les demandeurs. Le traitement des demandes d'intervention s'est également amélioré grâce à l'automatisation de certaines tâches, même si ce traitement n'est pas suivi par des indicateurs de performance. De plus, au moment d'examiner un dossier, l'administration n'a toujours pas accès aux jugements ou actes octroyant une pension alimentaire, faute de banque de données centralisée.

L'intégration des créances Secal aux applications de recouvrement communes à toutes les créances a permis de largement informatiser leur recouvrement. La Cour des comptes relève toutefois que le processus de recouvrement générique ne prend pas suffisamment en compte les spécificités des créances Secal.

Le taux de recouvrement des créances Secal après 12 mois reste assez faible (26,6 % en 2024), malgré la hausse récemment observée (32,9 % sur les 8 premiers mois de 2025). Ce taux ne

peut toutefois pas être comparé au taux de recouvrement cumulé des créances alimentaires de 29,25 % au 31 décembre 2018, calculé par la Cour des comptes en 2019. Le SPF Finances n'a pas pu fournir les données nécessaires au calcul du taux de recouvrement cumulé, à savoir le montant total des créances à recouvrer et les sommes recouvrées, année après année. L'absence de ces données constitue une limite pour le pilotage stratégique et l'évaluation globale de l'efficacité du recouvrement, mais aussi pour la gestion budgétaire et comptable de l'État.

Selon les informations comptables, l'encours des créances Secal au 31/12/2024 était de 452,7 millions d'euros et une réduction de valeur de 403,3 millions a été comptabilisée sur ce montant. Un tel niveau de réduction de valeur est particulièrement significatif. Il met en évidence la difficulté à recouvrer ce type de créances, notamment en raison de l'insolvabilité d'une partie importante des débiteurs d'aliments.

Lors d'un recouvrement international, le dossier est transmis au SPF Justice pour actionner la coopération internationale. La Cour des comptes a constaté que peu de dossiers étaient effectivement ouverts, que le suivi s'avérait lacunaire et que la coordination avec le SPF Finances n'était pas efficace.

Lors de l'audit initial, les sommes récupérées étaient versées sur le compte général du Secal. Désormais, les paiements s'effectuent sur un compte financier unique pour le paiement de toutes les créances fiscales et non fiscales. Lorsque le débiteur n'indique pas clairement l'objet du paiement, le SPF Finances l'impute en priorité sur les dettes les plus anciennes. Cette méthode facilite le traitement des paiements en attente, mais, lorsque le débiteur a des dettes antérieures aux dettes Secal, elle peut désavantager le créancier alimentaire et contrecarrer l'objectif de lutte contre la précarité de la loi Secal.

Enfin, la Cour des comptes constate qu'entre 2011 et 2023, la commission d'évaluation Secal n'a publié aucun rapport annuel. En outre, le rapport de l'année 2024 ne répond pas au périmètre défini par le cadre légal et la composition de la commission d'évaluation n'a pas été actualisée après les élections de 2024.

Au terme du suivi de 2025, la Cour des comptes estime que, sur les 18 recommandations formulées en 2019, 5 ont été rencontrées, 9 sont en cours de mise en œuvre, 3 ne le sont pas encore et 1 n'a pas pu être évaluée. Malgré des progrès notables, la Cour formule 8 recommandations supplémentaires, en raison de difficultés persistantes.

Informations pour la presse

La Cour des comptes contrôle les finances publiques fédérales, communautaires, régionales et provinciales. Elle contribue à améliorer la gestion publique en transmettant aux assemblées parlementaires, aux gestionnaires et aux services contrôlés des informations utiles et fiables, résultant d'un examen contradictoire. Organe collatéral du Parlement, la Cour travaille de façon indépendante des pouvoirs qu'elle contrôle.

Le rapport « Service des créances alimentaires – Audit de suivi - Qualité du traitement des demandes d'intervention et efficacité du recouvrement des créances » a été transmis au Parlement fédéral. Le rapport, la synthèse et ce communiqué de presse sont disponibles sur www.courdescomptes.be.